

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 22/05/2024 Date d'affichage de la convocation : 22/05/2024			
Nombre de membres :			SEANCE DU 28 MAI 2024
Afférents au Conseil municipal : 33			
En exercice : 33			
Ayant pris part à la délibération : 32			
Pour : 32			
Contre : 0			
Abstention : 0			
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Marc ZARCONI, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Yvette MESTRE à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Stéphane QUINTIN à Cyrille BERNARDIN, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Chantal CASIMIR, Sara TOURNE à Jean VILA, Brigitte PAGES à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA		
Secrétaire de séance	Chantal CASIMIR		

AFFAIRE N°07 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Convention de prêt à usage avec la cave coopérative de Cabestany de deux parcelles agricoles AK60 et AK61.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur, rappelle qu'au regard du contexte économique difficile que rencontrent les agriculteurs et tout particulièrement les viticulteurs de notre territoire, la commune souhaite soutenir la poursuite de leur activité tout en favorisant l'entretien de ses friches péri urbaine lui appartenant.

C'est dans ce cadre qu'une convention de prêt à usage est réalisée à titre gratuit et précaire pour la mise à disposition des parcelles cadastrées AK 60 et AK 61, sises chemin du Mas Fabre à la Société Coopérative Viticole C.A.V.E.S. (Cabestany, Alenya, Villeneuve, Elne, Saint Nazaire).

Considérant que l'ensemble des aménagements et terrassements seront exécutés à la charge exclusive de la Cave et qu'il lui appartiendra, à la fin de la convention de procéder à la restitution du terrain dans son état initial sans pouvoir prétendre à aucun remboursement ou indemnité.

Considérant que le coût qui en résulte pour la commune est nul et qu'en contrepartie ces parcelles seront entretenues, Madame la maire propose au Conseil municipal de donner une suite favorable à la demande de la SCV CAVES.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité, la conclusion de ce prêt à usage des deux parcelles agricoles AK60 et AK61 avec la cave coopérative de Cabestany.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire à signer la convention du contrat de prêt à usage ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en œuvre.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,
EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Chantal CASIMIR

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 04 juin 2024